

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 17/2535 พนักงานอัยการ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

โจทก์

นาย ชีรพงศ์ พรหม วิเศษ

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

จำเลยและพยานจำเลยคือ ว.ภรรยาจำเลยร. น้องภรรยาจำเลยและ ด. ต่างเบิกความขัดแย้งกันในเรื่องของคำดำ และพฤติการณ์ที่ผู้เสียหายใช้ขวดตีจำเลยอันเป็นสาระสำคัญตามข้ออ้างของจำเลยโดยจำเลยเบิกความว่าผู้เสียหายดำ ว่า "เย็ดแม่หมาเย็ดแม่"แล้วเดิน เข้ามาคว่ำขวดสุราบนโต๊ะ ดีจำเลย ว.และด. เบิกความทำนองเดียวกันว่า ผู้เสียหายดำ "เย็ดแม่มีงหมาไม่มีเขี้ยว"พร้อมกับคว่ำขวดโซดาซึ่งวางอยู่บนโต๊ะดีจำเลยร. เบิกความว่าผู้เสียหายดำ "เย็ดแม่หมาเย็ดแม่หมาคาบลูกไปแตก" จำเลยเดิน เข้าไปหาผู้เสียหาย ผู้เสียหายหลบเข้าไปหยิบขวดโซดา ข้างโต๊ะ ดีจำเลยกรณีจึงรับฟังไม่ได้ว่าผู้เสียหายดำ จำเลย และใช้ขวดจะตีทำร้ายจำเลยก่อน.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ใช้มีดปลายแหลมแทงนายสุชาติ แสนเคยผู้เสียหายโดยเจตนาฆ่า แต่ผู้เสียหายไม่ถึงแก่ความตาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80 ลงโทษจำคุก 10 ปี ทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามี เหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 6 ปี 8 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ว่า ตามวันเวลาเกิดเหตุ จำเลยใช้มีดปลายแหลมแทงนายสุชาติ แสนเฉย ผู้เสียหายถูกบริเวณหน้าอกแขนซ้ายและแขนขวาโดยเจตนาฆ่า ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมีว่า ผู้เสียหายด่าจำเลยและใช้ขวดจะตีทำร้ายจำเลย ก่อนจำเลยจึงใช้มีดแทงผู้เสียหายเพราะบันดาลโทสะหรือไม่ ในข้อนี้โจทก์นำสืบว่า วันเวลาเกิดเหตุผู้เสียหายจะไปอาบน้ำพบจำเลยนั่งอยู่ใต้ถุนบ้าน จำเลยมีอาการเมา ลุกขึ้นมาจับแขนผู้เสียหายพร้อมกับพูดขอปรับความเข้าใจ ผู้เสียหายขอให้พูดกันวันอื่น จำเลยจึงใช้มีดแทงผู้เสียหาย ส่วนจำเลยมีตัวจำเลยเบิกความว่าตามวันเวลาเกิดเหตุ จำเลยมาที่บ้านเกิดเหตุพบนายอินทโชตินั่งดื่มสุราอยู่ที่โต๊ะหินอ่อนใต้ถุนบ้าน จำเลยนั่งคุยกับนายอินทโชติผู้เสียหายเดินลงจากบ้านผ่านโต๊ะที่จำเลยนั่ง ผู้เสียหายด่าเย็ดแม่ หมาเย็ดแม่แล้วเดินเข้ามาคว่ำขวดสุราบนโต๊ะตีจำเลยหลายครั้ง นางวัชรศิริพรหมวิเศษภรรยาจำเลย และนายดำรงค์ ชุมพร เบิกความทำนองเดียวกันว่า ผู้เสียหายด่าเย็ดแม่ มึงหมาไม่มีเขี้ยว พร้อมกับคว่ำขวดโชดาซึ่งวางอยู่บนโต๊ะจะตีจำเลย นายรณชัย ช่วยสุน น้องภรรยาจำเลยเบิกความว่าผู้เสียหายด่า เย็ดแม่ หมาเย็ดแม่ หมาคาบลูกไปแตก จำเลยเดินเข้าไปหาผู้เสียหาย ผู้เสียหายหลบเข้าไปหยิบ

ขวดโซดาข้างโต๊ะดีจําเลย เห็นว่า พยานจําเลยดังกล่าวเบิกความขัดแย้งกันในเรื่อง
ค่าดําและการใช้ขวดดีอันเป็นสาระสําคัญตามข้ออ้างของจําเลย จึงรับฟังไม่ได้ว่าผู้
เสียหายดําจําเลยและใช้ขวดจะดีทำร้ายจําเลยก่อนที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามานั้น
ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาจําเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ราเชนทร์ จัมปาสุต-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-มงคล สระฐาน)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>